

# Direito constitucional intertemporal e histórico das Constituições brasileiras

Itens 1 e 3 do edital — histórico constitucional; recepção, repristinação, desconstitucionalização, mutação e inconstitucionalidade superveniente

## Direito constitucional intertemporal: recepção, repristinação e desconstitucionalização

Pessoal, o edital cita **recepção**, **repristinação** e **desconstitucionalização**, e o Estratégia só toca nesses temas de passagem: a recepção aparece como consequência da "inexistência de inconstitucionalidade superveniente" (Aula 17), e o efeito repristinatório, na ADI (Aula 17). Aqui ficam os conceitos completos, no estilo que a banca cobra: **definição + quem decide + exemplo**.

**A pergunta-guia do direito intertemporal:** *o que acontece com a norma velha quando entra uma norma nova de hierarquia superior?* A resposta muda conforme o fenômeno. Memorize a tabela.

| Fenômeno                                   | Situação                                                                                     | Resultado                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Recepção</b>                            | Lei <b>anterior</b> à nova Constituição, <b>materialmente compatível</b> com ela             | A lei <b>continua válida</b> , com novo fundamento de validade |
| <b>Não recepção</b> (revogação)            | Lei anterior <b>materialmente incompatível</b> com a nova Constituição                       | Lei <b>revogada</b> ; não há inconstitucionalidade             |
| <b>Repristinação</b>                       | Lei revogada <b>volta a vigor</b> porque a lei revogadora perdeu a vigência                  | <b>Não é automática</b> (LINDB, art. 2º, § 3º)                 |
| <b>Efeito repristinatório</b>              | STF declara inconstitucional a norma que revogou outra                                       | A norma anterior <b>volta a produzir efeitos</b>               |
| <b>Desconstitucionalização</b>             | Normas da Constituição <b>antiga</b> que sobrevivem à nova como lei ordinária                | <b>Não adotada</b> no Brasil                                   |
| <b>Inconstitucionalidade superveniente</b> | Lei anterior que "se torna" inconstitucional por Constituição ou emenda <b>posterior</b>     | <b>Não existe</b> no Brasil: ocorre revogação ou não recepção  |
| <b>Constitucionalidade superveniente</b>   | Lei originariamente inconstitucional que seria "salva" por mudança posterior da Constituição | <b>Não existe</b> : o vício é de origem                        |
| <b>Mutação constitucional</b>              | Mudança de sentido da norma <b>sem alterar o texto</b>                                       | Processo <b>informal</b> de atualização                        |

### Recepção

- **Conceito.** Quando entra em vigor uma nova Constituição, o direito infraconstitucional anterior **não desaparece automaticamente**. As leis que forem **compatíveis** com a nova ordem são **recepcionadas**: continuam em vigor, agora fundadas na nova Constituição.
- **Só conta a compatibilidade material.** A recepção exige que o **conteúdo** da lei seja compatível com a nova Constituição. Regras de **forma** ou de **competência** da época em que a lei foi feita não são reexaminadas à luz da nova Constituição: a lei foi válida quando editada e basta que seu

conteúdo continue compatível.

- **A lei pode mudar de "categoria".** Se a norma anterior era lei ordinária e a nova Constituição passa a reservar a matéria a lei complementar, ela pode ser recepcionada **com o status de lei complementar**. O exemplo clássico é o **Código Tributário Nacional** (Lei nº 5.172/1966), recepcionado com status de lei complementar nas matérias que a Constituição de 1988 reserva a esse tipo de lei.
- **Recepção expressa.** O texto constitucional pode mandar manter normas antigas. É o caso do **art. 34, § 5º, do ADCT**: vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação das leis anteriores no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §§ 3º e 4º.
- **Quem faz o juízo de recepção.** Qualquer juiz, no controle difuso. No controle concentrado, a **ADI não cabe** contra lei anterior à Constituição, porque a incompatibilidade gera revogação, e não inconstitucionalidade (ADI 2). O instrumento adequado é a **ADPF**, cuja lei prevê expressamente o cabimento contra atos normativos **anteriores à Constituição** (Lei nº 9.882/1999, art. 1º, parágrafo único, I).
- **Exemplos do STF.** A **Lei de Imprensa** (Lei nº 5.250/1967) foi declarada **não recepcionada** (ADPF 130, 2009). A **Lei da Anistia** (Lei nº 6.683/1979) foi considerada **recepcionada** (ADPF 153, 2010). No tema militar, o **Código Penal Militar** (Decreto-Lei nº 1.001/1969) segue em vigor, mas o STF declarou **não recepcionadas** as expressões "pederastia ou outro" e "homossexual ou não" do art. 235 (ADPF 291, 2015).

**Macete:** *lei velha + Constituição nova = recepção ou revogação* (nunca inconstitucionalidade).  
*Lei nova + Constituição velha ou em vigor = constitucionalidade ou inconstitucionalidade.*

## Repristinação

- **Conceito.** É a **volta à vigência** de uma lei revogada, em razão de a lei que a revogou ter perdido a vigência (por exemplo, por ter sido também revogada).
- **Regra.** A LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), art. 2º, § 3º: salvo disposição em contrário, a lei revogada **não se restaura** por ter a lei revogadora perdido a vigência. Assim, a repristinação **tácita é vedada**; a **expressa** é possível, se a nova lei disser que a antiga volta a valer.
- **Exemplo:** a Lei A é revogada pela Lei B; depois a Lei C revoga a Lei B. A Lei A **não volta** a valer, salvo se a Lei C o determinar.

**Não confunda com o efeito repristinatório da ADI.** Quando o STF declara inconstitucional uma lei que havia revogado outra, a lei **anterior volta** a ter efeitos. Isso não é repristinação, porque a lei revogadora é **nula desde a origem**, e portanto nunca teve eficácia revogatória (Aula 17). Para evitar o "efeito repristinatório indesejado", o autor da ADI deve impugnar também a norma anterior revogada, se ela for igualmente inconstitucional.

## Desconstitucionalização

- **Conceito.** Seria o fenômeno pelo qual as normas da **Constituição anterior, compatíveis** com a nova, **continuariam em vigor com status de lei ordinária** (perderiam a hierarquia constitucional, mas não seriam revogadas).
- **No Brasil.** Segundo a doutrina majoritária, **não é admitida**: a nova Constituição **revoga integralmente** a anterior, e as normas da Constituição velha não sobrevivem como lei ordinária. O que se recepciona é o direito **infraconstitucional** anterior. A desconstitucionalização só existiria se a nova Constituição a previsse expressamente, o que a CF/88 não fez.
- **Como cai:** "*A desconstitucionalização é a recepção, pela nova Constituição, de normas da Constituição anterior como normas infraconstitucionais*" — conceito correto, mas o fenômeno **não**

é adotado pelo ordenamento brasileiro.

## Inconstitucionalidade e constitucionalidade superveniente

- **Inconstitucionalidade superveniente** é a de uma lei que, **válida** quando editada, "se tornaria" inconstitucional por força de **nova Constituição** ou de **emenda**. O STF **não a admite**: a nova norma constitucional **revoga** a lei anterior incompatível (ou, se compatível, a recepciona). A inconstitucionalidade é **congénita**, apurada em face da Constituição vigente no momento em que a lei foi feita.
- **Constitucionalidade superveniente** é a tese oposta: uma lei **inconstitucional na origem** seria "curada" por emenda posterior que mudasse o parâmetro. O STF também **rejeita** (RE 390.840 e RE 346.084, de 2005, sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins e a EC 20/1998). Se o legislador quiser a regra, deve **editar nova lei** sob o texto constitucional novo.
- **Atenção à pegadinha**: a inconstitucionalidade **circunstancial** e a **progressiva** (Aula 17) são fenômenos diferentes; elas decorrem de **circunstâncias de fato**, e não da sucessão de normas.

## Mutação constitucional

- **Conceito**. Alteração do **sentido e do alcance** da norma constitucional **sem mudar o texto**, por interpretação (especialmente do STF), pela prática política ou pela evolução dos costumes. Também chamada de **processo informal** de mudança ou de manifestação do **poder constituinte difuso** (Aula 00).
- **Reforma x mutação**: a reforma (a emenda do art. 60) é **formal**, segue procedimento próprio e muda o **texto**; a mutação é **informal** e muda o **significado**.
- **Limites**. A mutação não pode contrariar o texto expresso nem os princípios estruturantes da Constituição; quando os extrapola, fala-se em **mutação inconstitucional**.
- **Exemplos (Aula 00)**: a prisão do depositário infiel (SV 25) e a união homoafetiva (ADI 4277).

## Histórico das Constituições brasileiras

O Brasil teve **sete Constituições**: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. A **Emenda Constitucional nº 1, de 1969**, é tratada como emenda, mas a doutrina majoritária a considera uma **nova Constituição** (por ter reescrito todo o texto de 1967); por isso, algumas contagens falam em **oito** Constituições. Leia o enunciado da questão para saber qual contagem a banca adotou.

### Quadro comparativo

| Constituição | Origem                   | Regime e forma                                        | Marcas principais                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1824         | Outorgada por D. Pedro I | Império; Estado <b>unitário</b> ; monarquia           | <b>Quatro poderes</b> (Legislativo, Moderador, Executivo, Judicial); <b>Poder Moderador</b> privativo do Imperador; religião oficial <b>católica</b> ; voto <b>censitário</b> ; <b>semirrígida</b> (art. 178) |
| 1891         | Promulgada               | República; <b>federação</b> ; <b>presidencialismo</b> | <b>Separação de três Poderes</b> ; <b>Estado laico</b> ; <b>habeas corpus</b> ; <b>controle difuso</b> de constitucionalidade; STF; <b>rígida</b>                                                             |

|                    |                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1934</b>        | <b>Promulgada</b>                                                                                                     | República; federação                                    | <b>Constitucionalismo social</b> (direitos trabalhistas, família, educação); <b>voto feminino</b> e <b>voto secreto</b> ; Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho; <b>mandado de segurança</b> e <b>ação popular</b> ; <b>representação interventiva</b> ; <b>reserva de plenário</b> ; suspensão da lei pelo <b>Senado</b> ; vigência curtíssima (3 anos) |
| <b>1937</b>        | <b>Outorgada</b> por Getúlio Vargas (Estado Novo)                                                                     | Autoritária; centralizadora                             | " <b>Polaca</b> "; Executivo hipertrofiado; Congresso fechado; <b>pena de morte</b> ; o Presidente podia submeter ao Parlamento lei declarada inconstitucional pelo Judiciário, que a mantinha por <b>2/3</b> ; sem mandado de segurança e ação popular na Constituição                                                                                    |
| <b>1946</b>        | <b>Promulgada</b>                                                                                                     | Redemocratização                                        | Volta do federalismo e das liberdades; <b>inafastabilidade da jurisdição</b> (art. 141, § 4º); retorno da <b>ação popular</b> ; <b>parlamentarismo</b> por pouco tempo (1961-1963); <b>ação genérica de inconstitucionalidade</b> (EC 16/1965)                                                                                                             |
| <b>1967</b>        | Votada pelo Congresso sob o regime militar (Ato Institucional nº 4); a doutrina a trata como <b>imposta/outorgada</b> | Regime militar; federação com forte centralização       | Executivo forte; <b>decreto-lei</b> ; segurança nacional; eleições indiretas para a Presidência                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1969 (EC 1)</b> | Editada pelos <b>ministros militares</b> (Atos Institucionais nº 5 e nº 16), com o Congresso em recesso               | Regime militar                                          | <b>Reescreveu todo o texto de 1967</b> ; mantém o regime militar e as eleições indiretas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1988</b>        | <b>Promulgada</b> pela Assembleia Nacional Constituinte (convocada pela EC 26/1985)                                   | Estado Democrático de Direito; federação com Municípios | " <b>Constituição Cidadã</b> "; <b>analítica</b> ; <b>rígida</b> ; amplo rol de direitos fundamentais; Ministério Público e Defensoria; <b>mandado de injunção</b> , <b>habeas data</b> ; controle concentrado ampliado                                                                                                                                    |

**Detalhes da pegadinha da "origem":** são **outorgadas** a de **1824** e a de **1937**; **promulgadas** (democráticas) a de **1891**, **1934**, **1946** e **1988**; a de **1967** é a "zona cinzenta" (formalmente votada, materialmente imposta).

## O que costuma cair, Constituição por Constituição

**1824 — Imperial.** - Outorgada em **25 de março de 1824**, depois que o Imperador dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823. - Adotou **quatro poderes**; o **Poder Moderador** (art. 98) era a "chave de toda a organização política" e privativo do Imperador. Imperador **inviolável e sagrado**, sem responsabilidade (art. 99). - **Semirrígida**: só era constitucional o que dizia respeito aos limites e atribuições dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais (art. 178); o resto podia ser alterado por lei ordinária. - **Mais longa** da nossa história (até 1889).

**1891 — Primeira republicana.** - Inspirada no modelo dos Estados Unidos: **federalismo** (ex-Províncias viram Estados), **presidencialismo**, **dualismo judiciário** (Justiça Federal e estaduais),

**Supremo Tribunal Federal.** - Separação **Igreja-Estado** (Estado laico) e **casamento civil**. - Introduziu o **controle difuso** de constitucionalidade no Brasil.

**1934 — Social-democrata.** - Influência da Constituição alemã de **Weimar** (1919): direitos **sociais** e econômicos, ordem econômica e social, limites ao direito de propriedade em nome do interesse social ou coletivo. - **Voto feminino** constitucionalizado e **voto secreto**; Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. - Cria **mandado de segurança**, **ação popular** e a **representação interventiva** (controle de constitucionalidade de lei estadual para fins de intervenção). - Fixa a **maioria absoluta** dos membros do tribunal para declarar inconstitucionalidade (**reserva de plenário**) e dá ao **Senado** a competência de suspender a lei declarada inconstitucional.

**1937 — "Polaca".** - Outorgada no golpe do **Estado Novo** (10 de novembro de 1937). Inspiração autoritária (o apelido vem da Constituição polonesa de 1935). - Concentração de poderes no **Presidente**; Câmara e Senado não funcionaram; plebiscito nacional previsto que **nunca foi realizado**. - Retrocesso no **controle de constitucionalidade**: lei declarada inconstitucional podia ser **mantida** pelo Parlamento por **2/3**, a pedido do Presidente (art. 96, parágrafo único).

**1946 — Redemocratização.** - Restaura o Estado de Direito, a federação e a **separação dos Poderes**, aproveitando parte dos direitos sociais de 1934; retorno do **mandado de segurança** e da **ação popular**. - **Inafastabilidade do controle jurisdicional** (art. 141, § 4º). - **Parlamentarismo** entre 1961 e 1963 (Ato Adicional, EC 4/1961), revertido por plebiscito. - **EC 16/1965**: cria a **representação de inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo federal ou estadual, encaminhada pelo **Procurador-Geral da República** ao STF, origem do controle concentrado abstrato.

**1967 e Emenda Constitucional nº 1/1969 — Regime militar.** - A Constituição de 1967 institucionalizou o regime de 1964: ampliou os poderes da **União** e do **Presidente**, com a doutrina da **segurança nacional** e o **decreto-lei**. - A **Emenda nº 1/1969** foi editada pelos ministros militares, com o Congresso em recesso, depois do **AI-5** (1968); reescreveu todo o texto da Constituição de 1967, e por isso a doutrina majoritária a considera uma **nova Constituição**.

**1988 — "Constituição Cidadã".** - Convocada pela **EC 26/1985**, elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte (instalada em **1º de fevereiro de 1987**) e **promulgada em 5 de outubro de 1988**. - Marca da redemocratização: abre com os **princípios fundamentais** e os **direitos e garantias** (e só depois organiza o Estado), ao contrário da maioria das anteriores; inclui o **mandado de injunção** e o **habeas data**, a **ADPF** e, depois, a **ADC** (EC 3/1993). - Classificações: **escrita, analítica, promulgada, rígida, dogmática e normativa** (Aula 00).

### Quando surgiu cada instituto

| Instituto                                                              | Primeira Constituição                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Controle difuso de constitucionalidade                                 | <b>1891</b>                                    |
| <i>Habeas corpus</i> na Constituição                                   | <b>1891</b>                                    |
| Mandado de segurança                                                   | <b>1934</b>                                    |
| Ação popular                                                           | <b>1934</b> (suprimida em 1937, volta em 1946) |
| Representação interventiva                                             | <b>1934</b>                                    |
| Reserva de plenário; suspensão pelo Senado                             | <b>1934</b>                                    |
| Controle concentrado abstrato (representação de inconstitucionalidade) | <b>EC 16/1965</b> , sob a Constituição de 1946 |
| Mandado de injunção; <i>habeas data</i>                                | <b>1988</b>                                    |

## Classificação ontológica (Loewenstein) das Constituições históricas

Conforme a Aula 00 (pág. 30): **nominais** — 1824, 1891, 1934 e 1946; **semânticas** — 1937, 1967 e 1969; **normativa** — 1988 (a que pretende ser). Mais **democrática** = mais próxima da normativa; mais **autoritária** = semântica.

### Fontes e método.

- Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 2º, texto compilado, portais da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional (consulta em 08/10/2026).
- Constituição Federal de 1988, ADCT, art. 34, § 5º (consulta em 08/10/2026); Lei nº 9.882/1999, art. 1º, parágrafo único, I.
- Textos de época consultados nas bases da Câmara dos Deputados: Emenda Constitucional nº 1/1969 (ministros militares, AI-5 e AI-16), Emenda Constitucional nº 16/1965 (representação de inconstitucionalidade), Constituição de 1937, art. 96, e Constituição de 1824, arts. 98, 99 e 178.
- Jurisprudência do STF citada pelas referências indicadas (ADI 2; ADPF 130, 153 e 291; RE 346.084 e RE 390.840), consultadas em resumos de fontes secundárias; conferir o inteiro teor no site do STF antes de citar em trabalho.
- Aula 00 (classificação ontológica) e Aula 17 (inconstitucionalidade superveniente e efeito repristinatório) do material do Estratégia, apenas para remissão. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.